

İHP Disiplin Yönetmeliği

19 Temmuz 2026 / Resmi yayımlanmış surum

İSTİKLAL HÜRRİYET PARTİSİ

DİSİPLİN KURULU VE YARGILAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TEMEL İLKELER

Madde 1 – Amaç

- 1. Parti düzenini ve üyelerin haklarını korumak.
- 2. Soruşturma ve duruşmaları açık, hızlı ve delile dayalı kurallara bağlamak.
- 3. Disiplin görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
- 4. Keyfi, kişisel veya unvana dayalı ceza verilmesini önlemek.

Madde 2 – Kapsam

Bütün üyeler, yöneticiler, DK görevlileri, temsilciler, tanıklar, resmî grup kullanıcıları ve İHP sistemlerindeki işlemler bu Yönetmeliğe tabidir.

Madde 3 – Dayanak

Bu Yönetmelik İHP Parti ve Topluluk Ana Yönetmeliğine dayanır. Çelişki hâlinde Ana Yönetmelik uygulanır.

Madde 4 – Temel İlkeler

- 1. Tarafsızlık ve eşitlik.
- 2. Masumiyet karinesi.
- 3. İddianın açık bildirilmesi.
- 4. Savunma ve temsil hakkı.
- 5. Somut delile dayalı karar.
- 6. Giderilemeyen şüphenin hakkında işlem yapılan kişi lehine değerlendirilmesi.
- 7. Ölçülülük ve gerekçeli karar.
- 8. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması.
- 9. Aynı fiil için iki ayrı disiplin puanı cezası verilmemesi.
- 10. Daha lehe hükmün uygulanması.

Madde 5 – Eşitlik

Genel Başkan, kurucu üye, yönetici, DK görevlisi ve normal üye disiplin kuralları karşısında eşittir. Unvan cezasızlık veya otomatik ağırlaştırma nedeni değildir.

Madde 6 – İspat Standardı

Ceza için olayın gerçekleştiğine ilişkin somut ve doğrulanabilir delillerle yeterli kanaat oluşmalıdır. Söylenti, tahmin, kişisel husumet veya yalnızca çoğunluk görüşü yeterli değildir.

Madde 7 – Kanunilik ve Geriye Yürümezlik

Filin işlendiği tarihte açıkça ihlal sayılmayan davranış cezalandırılmaz. Sonradan yürürlüğe giren daha hafif hüküm uygulanabilir.

Madde 8 – Şikâyetin Geri Çekilememesi

Başvuru ön inceleme sonucunda işleme alınmışsa şikâyetçi tek taraflı olarak dosyayı geri çekemez. Geri çekilme isteği yalnızca dosyaya beyan olarak eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN KURULUNUN YAPISI

Madde 9 – Kurulun Niteliği

Disiplin Kurulu idarî olarak Genel Başkanlığa bağlı, somut dosyalarda bağımsız ve tarafsız bir organdır.

Madde 10 – Kurulun Yapısı

- 1. Disiplin Kurulu Başkanı.
- 2. Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı.
- 3. Disiplin Kurulu üyeleri.

Madde 11 – Atama

- 1. DK Başkanı Genel Başkan tarafından atanır.
- 2. DK Başkan Yardımcısı Genel Başkan veya DK Başkanı tarafından atanır.
- 3. DK üyeleri Genel Başkan veya DK Başkanı tarafından görevlendirilir.

Madde 12 – Görev Süresi

DK görevlileri belirli bir süreye bağlı olmaksızın, görevden alınana veya ayrılana kadar görev yapar.

Madde 13 – İdarî Görevden Alma

DK üyeliği güvene dayalı idarî görevdir. Genel Başkan, DK Başkanı veya DK Başkan Yardımcısı normal bir DK üyesinin görevini herhangi bir idarî sebeple sona erdirebilir; sebebin disiplin suçu olarak kanıtlanması gerekmez.

Not: Görevden alma suçlama gibi duyurulamaz. Kişiyi disiplin yaptırımı uygulanacaksa ayrı dosya açılır.

Madde 14 – Başkan ve Başkan Yardımcısının Görevden Alınması

- 1. DK Başkanı yalnızca Genel Başkan görevden alabilir.

- 2. DK Başkan Yardımcısını Genel Başkan veya DK Başkanı görevden alabilir.
- 3. Görevden alma işlemi kısa bir idarî karar kaydıyla sisteme işlenir.

Madde 15 – Duruşmada Ağır İhlal İşleyen DK Görevlisi

DK görevlisinin görev sırasında ağır ihlal işlediği iddia edilirse ayrı soruşturma açılır. İhlal duruşmada açıkça gerçekleşmişse DK Başkanı görevden ayrılma tedbirini derhâl onaylayabilir.

Madde 16 – Dosya Görevlendirmesi

Her dosya, ihlalin ağırlığına bakılmaksızın tek bir DK görevlisine atanabilir. Görevli soruşturmayı yürütür, duruşmayı yapar ve yetkisi içindeki kararı verir.

Madde 17 – Dosyanın Devralınması

DK Başkanı herhangi bir dosyayı kendiliğinden incelemeye alabilir, başka görevliye aktarabilir veya bizzat yürütebilir. Devralma kararı tarafsızlık, önem veya çalışma düzeni gerekçesine dayanabilir.

Madde 18 – Karar Hiyerarşisi

Karar hiyerarşisi DK Üyesi, DK Başkan Yardımcısı ve DK Başkanı şeklindedir. Üst makamın kararı alt makamı bağlar.

Madde 19 – Tarafsızlık ve Çekilme

- 1. Şikâyetçi, hakkında işlem yapılan kişi veya onların temsilcisi dosyayı yürütemez.
- 2. Yakınlık, düşmanlık, kişisel çıkar veya önceden açıklanmış kesin kanaat varsa görevli çekilir.
- 3. Sadece bir tarafın görevliyi sevmemesi çekilme sebebi değildir.
- 4. Ret talebini mevcutsa bir üst disiplin makamı inceler.

Madde 20 – Temsilci Olan DK Görevlisi

Bir tarafı temsil eden DK görevlisi aynı dosyanın soruşturma, duruşma, karar, itiraz veya kapalı kurul görüşmesine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VE ÖN İNCELEME

Madde 21 – Tek Başvuru Yolu

Disiplin şikâyeti yalnızca dk.ihp.org.tr sitesi üzerinden yapılabilir. WhatsApp, sözlü bildirim veya başka bir form resmî başvuru oluşturmaz.

Madde 22 – Zorunlu Başvuru Bilgileri

- 1. Başvurucunun doğrulanmış kimliği.
- 2. Şikâyet edilen üyenin sistemden seçilmesi.
- 3. Olayın ayrıntılı açıklaması.
- 4. Mevcut kanıtların yüklenmesi.
- 5. Talebin belirtilmesi.

Not: Olay ve başvuru tarihi sistem tarafından otomatik kaydedilir. İsimsiz başvuru kabul edilmez.

Madde 23 – Başvuru Zamanı

Başvuru, olayın öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılmalıdır. Gizli kalmış olaylarda süre, fiilin güvenilir biçimde öğrenildiği tarihte başlar.

Madde 24 – Kendiliğinden İnceleme

DK Başkanı veya yetkilendirdiği DK görevlisi, açık bir ihlal kaydı gördüğünde şikâyet beklemeden soruşturma açabilir.

Madde 25 – Ön İnceleme Kararları

- 1. Soruşturma açılması.
- 2. Ek delil veya açıklama istenmesi.
- 3. Başvurunun reddedilmesi.
- 4. Konunun başka bir yetkili organa gönderilmesi.

Madde 26 – Başvurunun Reddi

- 1. İsimsiz olması.
- 2. Şikâyet edilen kişinin veya olayın anlaşılamaması.
- 3. Hiçbir kanıt ya da doğrulanabilir açıklama bulunmaması.
- 4. Sürenin geçirilmiş ve haklı neden bulunmaması.
- 5. Aynı olay hakkında kesin karar bulunması.

Madde 27 – Soruşturmanın Açılması

Yeterli başlangıç şüphesi varsa dosya numarası verilerek soruşturma açılır. Açılış kararı suçluluk anlamına gelmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SORUŞTURMA

Madde 28 – Soruşturma Süresi

Normal soruşturma yedi gün içinde tamamlanır. DK Başkanı zorunlu hâllerde süreyi gerekçeli olarak bir defa (1-5 güne kadar) uzatabilir.

Madde 29 – Görevlinin Yetkileri

- 1. Taraflardan açıklama ve belge istemek.
- 2. Resmî grup kayıtlarını incelemek.
- 3. Tanık davet etmek.
- 4. Ekran görüntüsü ve sistem kayıtlarını doğrulamak.
- 5. Duruşma yapmak.
- 6. Geçici tedbir için DK Başkanına başvurmak.

Madde 30 – Görevlinin Karar Yetkisi

Soruşturmayı yürüten DK görevlisi aynı dosyada karar verebilir. Tarafsızlık engeli ortaya çıkarsa dosyadan çekilmek zorundadır.

Madde 31 – Kalıcı Görevden Alma ve Üyelikten Çıkarma

Görevli bu yaptırımlara doğrudan karar veremez. Soruşturma ve duruşmayı tamamlayarak gerekçeli öneriyi Yürütme Kuruluna gönderir; nihai karar Yürütme Kuruluna aittir üyelikten çıkarma işlemi için.

Kalıcı Görevden alma Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Başkan Yaveri, DK başkanı dışında ve DK hiyerarşisine (DK Başkanı, DK Başkan yardımcısı, DK üyesi örneğin DK üyesi DK başkan yardımcısını görevden alamaz) uyulacak şekilde DK üyesi kişiyi görevden alabilir.

Madde 32 – İsnadın Bildirilmesi

- 1. İddia edilen olay ve tarih.
- 2. Uygulanması düşünülen maddeler.
- 3. Mevcut delillerin özeti.
- 4. Savunma süresi.
- 5. Duruşma yapılacaksa katılım yükümlülüğü.

Madde 33 – Normal Savunma Süresi

Hafif ve orta nitelikteki dosyalarda savunma süresi üç gündür.

Madde 34 – Ağır Savunma Süresi

Ağır, çok ağır veya üyelikten çıkarma ihtimali bulunan dosyalarda savunma süresi beş gündür.

Madde 35 – Ek Süre

Sağlık, sınav, teknik engel veya benzeri doğrulanabilir mazeret hâlinde bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

Madde 36 – Savunma Yapmamanın Sonucu

Savunma vermemek suçun kabulü sayılmaz. Bildirim ve yeterli süre sağlanmışsa mevcut deliller üzerinden karar verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEMSİL, TANIK VE KATILIM

Madde 37 – Temsil Hakkı

Şikâyetçi ve hakkında soruşturma yürütülen kişi özel (özel temsilci ile ücret alışverişiyle), IHP görevlisi (ek prim ücreti ödenir maaşının %8'i kadar) temsilci seçebilir. Temsilci gerçek hukuk düzeninde avukat sayılmaz; yalnızca IHP içi süreçte görev yapar.

Madde 38 – Temsilcinin Yetkileri

- 1. Dosyayı incelemek.
- 2. Yazılı beyan sunmak.

- 3. Soru yöneltilmesini istemek.
- 4. Delile itiraz etmek.
- 5. Kapanış açıklaması yapmak.

Madde 39 – Temsil Yetkisinin Doğrulanması

Temsilci, yazılı veya doğrulanabilir elektronik yetkilendirmeyi dosyaya sunar. Yetki bulunmadan taraf adına bağlayıcı beyan veremez.

Madde 40 – Şahsen Katılım

- 1. Hafif ihlal dosyasında yetkili temsilcisi bulunan kişi duruşmaya katılmayabilir.
- 2. Hafif dosyada temsilcisi bulunmayan kişi şahsen katılır.
- 3. Ağır ve çok ağır ihlal dosyasında temsilci bulunsa dahi kişi şahsen katılmak zorundadır.
- 4. Geçerli mazeret varsa uzaktan katılım veya erteleme kararı verilebilir.

Madde 41 – Mazeretsiz Yokluk

Usulüne uygun çağrıya rağmen zorunlu olduğu duruşmaya gelmeyen kişi hakkında mevcut delillerle karar verilebilir. Yokluk tek başına suçun kabulü sayılmaz.

Madde 42 – Tanık Daveti

Görevli, olayın aydınlatılması için tanık davet edebilir. Tanık ifade vermeye zorlanamaz ve sırf susması nedeniyle cezalandırılmaz.

Madde 43 – Tanığın Beyanı

Tanık yalnızca bildiği olayları anlatır. Bilmeden yanlış hatırlamak ihlal değildir. Bilerek yalan söylemek, delili karartmak veya bir tarafla planlı biçimde gerçeği değiştirmek ağırlaştırıcı sebep veya ayrı ihlal olabilir.

Madde 44 – Duruşmaya Çağrılacak Diğer Kişiler

Taraflar, temsilciler ve tanıklar dışında görevli; teknik bilgi veya olayın açıklığa kavuşturulması için gerekli gördüğü kişileri çağırabilir.

ALTINCI BÖLÜM

DELİLLER

Madde 45 – Delil Türleri

- 1. Mesaj ve sohbet kayıtları.
- 2. Ekran görüntüsü.
- 3. Portal, e-posta ve sistem kayıtları.
- 4. Dosya, belge, görsel ve video.
- 5. Taraf ve tanık beyanları.
- 6. Daha önce kesinleşmiş kurum içi kararlar.

Madde 46 – Ekran Görüntüsü

Gönderen kişi, mesaj içeriği ve olayla bağlantı açıkça anlaşılıyorsa ekran görüntüsü delil olabilir. Kimin gönderdiği belli değilse veya içerik okunamıyorsa tek başına delil sayılamaz.

Madde 47 – Kırılmış Kayıt

Kırılmış ekran görüntüsü bağlam anlaşılıyorsa delil olabilir. Bağlam konusunda ciddi uyuşmazlık varsa sohbetin öncesi ve sonrası, orijinal kayıt veya destekleyici delil istenir.

Madde 48 – Delilin İnkârı

Kişi mesajın kendisine ait olmadığını söylüyorsa görevli, orijinal kayıt, sistem bilgisi, tanıklar ve diğer işaretlerle doğrulama yapar. Sahtelik iddiası kanıtsız olsa bile makul şüphe doğuruyorsa incelenir.

Madde 49 – Hukuka ve Kurala Aykırı Delil

Şifre kırma, yetkisiz hesap erişimi veya başka ağır ihlalle elde edilen kayıt, tek başına ceza gerekçesi yapılmadan önce elde edilme yöntemi ayrıca değerlendirilir.

Madde 50 – Delil Karartma

Delili silmek, değiştirmek, saklamak, sahte delil üretmek veya başkasından bunları yapmasını istemek ayrı ağır ihlaldir.

Madde 51 – Tanığa Baskı

Tanığı tehdit etmek, menfaat teklif etmek, susturmak veya beyanını değiştirmeye çalışmak ayrı ağır ihlaldir. Asıl iddianın kanıtlanmaması bu sorumluluğu kaldırmaz.

Madde 52 – Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi

Hiçbir delil adı nedeniyle otomatik kesin kabul edilmez. Güvenilirlik, bütünlük, bağlam ve diğer delillerle uyum birlikte değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

DURUŞMA USULÜ

Madde 53 – Duruşma Kararı

Görevli gerekli gördüğü her dosyada duruşma yapabilir. Ağır veya çok ağır yaptırım ihtimalinde duruşma yapılması esastır.

Madde 54 – Çağrı

Çağrıda dosya numarası, tarih, saat, katılım yöntemi, sıfat ve mazeret usulü belirtilir.

Madde 55 – Katılabilecek Kişiler

- 1. Dosya görevlisi.
- 2. Taraflar.
- 3. Yetkilendirilmiş temsilciler.
- 4. Çağrılan tanıklar.
- 5. Görevlinin gerekli gördüğü diğer kişiler.

Madde 56 – Duruşma Düzeni

Söz sırasını ve soruları görevli yönetir. Hakaret, tehdit, söz kesme ve baskı hâlinde uyarı; devamında oturumdan çıkarma uygulanabilir.

Madde 57 – Ses Kaydı Yasağı

Duruşmada ses veya görüntü kaydı alınamaz. Taraflar da gizlice kayıt yapamaz.

Madde 58 – Duruşma Özeti ve Konuşma Tutanağı Yasağı

Duruşmanın konuşma özeti, kelimesi kelimesine tutanağı veya taraf beyanlarının toplu özeti hazırlanmaz ve yayımlanmaz.

Madde 59 – Zorunlu İşlem Kaydı

Yalnızca dosya numarası, duruşma tarihi, katılanların isimleri, sunulan delillerin listesi ve kararın verildiği bilgisi idarî kayıt olarak saklanabilir. Bu kayıt tarafların sözlerinin özeti sayılamaz.

Madde 60 – Soru Sorma

Taraf ve temsilci sorularını görevliye yöneltir. Görevli ilgisiz, hakaret içeren, tekrar eden veya kişisel saldırı niteliğindeki soruyu reddedebilir.

Madde 61 – Yeni Delil

Duruşmada yeni ve önemli delil sunulursa diğer tarafa inceleme ve cevap için makul süre verilir.

Madde 62 – Duruşmanın Sona Ermesi

Görevli delillerin tamamlandığını belirterek kapanış beyanlarını alır ve oturumu sona erdirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM**KARAR****Madde 63 – Kararın Dayanağı**

Karar yalnızca dosyada bulunan ve tarafların cevap verme imkânı elde ettiği delillere dayanır.

Madde 64 – Karar Türleri

- 1. İhlal bulunmadığına karar verilmesi.
- 2. Uyarı veya kınama.
- 3. Disiplin puanı düşürülmesi.
- 4. Geçici görev veya yetki kısıtlaması.
- 5. Kredi cezası veya tazminat.
- 6. Kalıcı görevden alma önerisi.
- 7. Üyelikten çıkarma önerisi.

Madde 65 – Gerekçe

Kararda olay, kabul edilen deliller, uygulanmış madde, yaptırım ve itiraz yolu açıkça yazılır. Duruşma konuşmalarının özeti karara eklenmez.

Madde 66 – Tek Fiil ve Birden Fazla İhlal

Tek davranış birden fazla disiplin maddesine giriyorsa kural olarak en ağır disiplin puanı uygulanır. Bağımsız zararlar ve ayrı zamanlı fiiller ayrıca değerlendirilebilir.

Madde 67 – Özür ve Barışma

Özür dilemek, tarafların barışması veya şikâyetçinin sonradan vazgeçmesi cezayı otomatik kaldırmaz veya azaltmaz.

Madde 68 – Tekerrür

Kesinleşmiş aynı veya benzer ihlalin tekrarı hâlinde disiplin puanı cezasına beş puan eklenir.

Madde 69 – Hafifletici ve Ağırlaştırıcı Nedenler

Görevli yalnızca olayla doğrudan ilgili, somut ve kararda açıklanan nedenleri dikkate alabilir. Kişisel sevgi, husumet, unvan veya popülerlik ceza nedeni olamaz.

Madde 70 – Kararın Bildirilmesi

Karar ilgili kişiye doğrulanabilir dijital yolla bildirilir. Bildirimde üç günlük itiraz süresi ve makamı gösterilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİSİPLİN PUANI VE YAPTIRIMLAR

Madde 71 – Başlangıç Puanı

Her üye yüz disiplin puanıyla başlar. Puan yüz yirmiyi aşamaz ve sıfırın altına inemez.

Madde 72 – Puan Seviyeleri

- 1. 90–120: Normal ve olumlu durum.
- 2. 50–89: İzleme ve görev değerlendirmesi yapılabilir.
- 3. 1–49: Yüksek risk ve yakın denetim.
- 4. 0: Sistem otomatik üyelikten çıkarma önerisi oluşturur; son kararı Yürütme Kurulu verir.

Madde 73 – Resmî Uyarı

Küçük, ilk kez işlenen ve önemli zarar doğurmayan davranışlarda uygulanır; puan düşürmeyebilir.

Madde 74 – Kınama

Davranışın açıkça yanlış bulunduğunu gösteren yazılı yaptırımdır; gerektiğinde puan cezasıyla birlikte verilebilir.

Madde 75 – Hafif Birinci Derece

Temel ceza: -5 puan. Küçük saygısızlık, kısa süreli görev gecikmesi, ilk kez yapılan düşük etkili grup düzeni ihlali.

Madde 76 – Hafif İkinci Derece

Temel ceza: -10 puan. Tekrarlanan kaba davranış, açık yönetici uyarısına rağmen düzeni bozma veya giderilebilir küçük gizlilik hatası.

Madde 77 – Orta Birinci Derece

Temel ceza: -15 puan. Doğrudan hakaret, görev sorumluluğunu ciddi biçimde aksatma, kurum içinde bilinçli yanlış bilgi yayma.

Madde 78 – Orta İkinci Derece

Temel ceza: -20 puan. Açık küfür, tekrarlanan hedef gösterme, yetkiyi kişisel tartışmada kullanma veya önemli grup düzeni ihlali.

Madde 79 – Ağır Birinci Derece

Temel ceza: -25 puan. Kişisel bilgi paylaşma, ciddi tehdit, soruşturma gizliliğini ihlal veya yetkisiz sistem işlemi.

Madde 80 – Ağır İkinci Derece

Temel ceza: -35 puan. Sahte delil, tanığa baskı, karar taslağı veya gizli dosya yayma, sistematik tehdit veya açık yetki kötüye kullanımı.

Madde 81 – Çok Ağır İhlal

Temel ceza: -50 puan. Şantaj, planlı kişisel veri yayımı, örgütlü delil karartma, ciddi kredi sistemi manipülasyonu veya kurumsal sistemleri ele geçirme girişimi.

Madde 82 – Olağanüstü Ağır İhlal

Temel ceza: -60 puan ve Yürütme Kuruluna üyelikten çıkarma önerisi. Çok sayıda kişiye yönelik planlı ve ağır zarar, tekrarlanan şantaj veya kurumun güvenliğini ciddi biçimde çökertme hâlinde uygulanabilir.

ONUNCU BÖLÜM**ÖZEL İHLAL HÜKÜMLERİ****Madde 83 – Kaba Söz ve Hakaret**

“Bebe”, “korkak”, “parazit” gibi ifadeler hedef, bağlam, tekrar ve etkisine göre değerlendirilir. Doğrudan kişiyi küçültme amacı varsa hakaret sayılabilir.

Madde 84 – Açık Küfür

Küfür kısaltmaları dâhil açık küfür doğrudan ihlal sayılır. Aileye yönelme, tehdit eklenmesi ve tekrar ağırlaştırıcıdır.

Madde 85 – Tehdit

Bir kişiye zarar verme, susturma, dilini kesme, görev veya üyelik yoluyla korkutma biçimindeki sözler bağlamıyla değerlendirilir. Gerçekleşme ihtimali bulunmasa bile ciddi korku ve baskı amacı ihlal oluşturabilir.

Madde 86 – Yönetimi Eleştirme

İstifa çağrısı, seçim talebi, yönetim değişikliği önerisi ve eleştiri sunabilir üyeler fakat abartılırsa (küfür, hakaret, sürekli spam) resmi işlem uygulanabilir. Bunların tehdit, sahtecilik, şantaj veya zor kullanmaya dönüşmesi hâlinde ihlal oluşur.

Madde 87 – Gizli Bilgi ve Soruşturma Belgeleri

Kapalı kurul görüşmesi, soruşturma belgesi, savunma, karar taslağı ve kişisel bilgiler yetkisiz kişilerle paylaşılamaz.

Madde 88 – Dijital Yetki İhlali

Yetkisiz hesap erişimi, kayıt silme veya yetki devri ağır ya da çok ağır ihlaldir.

Madde 89 – Seçim Güvenliği İhlali

Sahte oy, baskı, sonuç değiştirme, oy hesabına yetkisiz erişim ve üyeyi zorla oy vermeye yönlendirme ağır ihlaldir.

Madde 90 – Görev ve Yetki Kötüye Kullanımı

Yöneticinin görevini kişisel intikam, çıkar, baskı veya dosya sonucunu etkilemek için kullanması cezayı ağırlaştırır.

Madde 91 – Asılsız Şikâyet

Şikâyetin kanıtlanamaması tek başına ihlal değildir. Bilerek yalan olay üretme veya sahte kanıt sunma ağır ihlaldir.

Madde 92 – Duruşma Düzenini Bozma

Uyarıya rağmen hakaret, tehdit, söz kesme, tarafı susturma veya görevliyi baskı altına alma ayrı disiplin işlemine konu olabilir.

Madde 93 – Kayıt Yasağını İhlal

Duruşmanın gizli ses veya görüntü kaydını almak, paylaşmak ya da yayınlamak ağır ihlaldir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM**GEÇİCİ TEDBİRLER****Madde 94 – Tedbir Yetkisi**

Soruşturmanın güvenliği, delillerin korunması veya devam eden zararın önlenmesi için DK Başkanı geçici tedbir kararı verebilir.

Madde 95 – Tedbir Türleri

- 1. Mesaj veya grup yetkisinin geçici kısıtlanması.
- 2. Belirli sisteme erişimin durdurulması.
- 3. Görev yetkisinin geçici askıya alınması.
- 4. Taraflarla doğrudan iletişim kurmama yükümlülüğü.
- 5. Üyeliğin geçici askıya alınması.

Madde 96 – Yürütme Kurulu Onayı

Tedbir yirmi dört saat içinde Yürütme Kurulunun onayına sunulur. Onaylanmayan tedbir kendiliğinden sona erer.

Madde 97 – Ölçülülük

Tedbir ceza değildir; yalnızca gerekli süre ve kapsamda uygulanır. Daha hafif araç yeterliyse ağır tedbir verilemez.

Madde 98 – Taraf Olan Yönetici

Tedbir kararıyla doğrudan ilgili yönetici, onay oylamasına katılamaz ve oy kullanamaz.

ON İKİNCİ BÖLÜM

İTİRAZ VE DENETİM

Madde 99 – İtiraz Süresi

Karara, bildirildiği tarihten itibaren üç gün içinde itiraz edilebilir.

Madde 100 – İtiraz Makamı

- 1. DK üyesinin kararına DK Başkan Yardımcısı.
- 2. DK Başkan Yardımcısının veya DK üyesinin kararına DK Başkanı.
- 3. DK Başkanının kararına kurum içi disiplin itirazı bulunmaz.

Madde 101 – Üst Makam Yokluğu

Mevcut bütün üst disiplin makamları olayın tarafıysa veya dosyada karar vermişse yeni geçici makam atanmaz; itiraz yolu bulunmaz.

Madde 102 – İtirazın Uygulamaya Etkisi

Karar bildirildiği anda uygulanır. İtiraz üzerine karar kaldırılır veya değiştirilirse uygulama buna göre geri alınır veya düzeltilir.

Madde 103 – İtiraz Nedenleri

- 1. Delilin yanlış değerlendirilmesi.
- 2. Savunma hakkının kısıtlanması.
- 3. Tarafsızlık ihlali.
- 4. Yanlış madde uygulanması.
- 5. Cezanın ölçüsüz olması.
- 6. Yeni ve önemli delil.
- 7. Açık usul hatası.

Madde 104 – İtiraz Kararları

- 1. Kararı onamak.
- 2. Cezayı azaltmak veya kaldırmak.
- 3. Kararı değiştirmek.
- 4. Ek soruşturma veya yeni duruşma istemek.

Madde 105 – Aleyhe Ağırlaştırma

Yalnızca hakkında karar verilen kişinin itiraz ettiği hâlde, yeni ve ağır bir delil bulunmadıkça ceza artırılamaz.

Madde 106 – Genel Başkanlığa Denetim Dilekçesi

Taraf, soruşturmanın tarafsızlığı, usulü veya kararın ayrıntılı incelenmesi için Genel Başkanlığa dilekçe verebilir. Bu başvuru itiraz değildir.

Madde 107 – Denetimin Sınırı

Genel Başkanlık yalnızca usul, yetki, tarafsızlık ve açık yönetmelik hatasını inceler. Hata bulursa dosyayı DK Başkanlığına yeniden inceleme için iade eder; yeni cezayı kendisi belirlemez.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**KARARLARIN UYGULANMASI VE YAYIMI****Madde 108 – Uygulama**

Puan, görev, erişim ve kredi kararları yetkilendirilmiş sistem görevlileri tarafından karardaki tarihte uygulanır.

Madde 109 – Sıfır Puan

Disiplin puanı sıfıra düşen üye sistemden otomatik çıkarılmaz. Sistem Yürütme Kuruluna üyelikten çıkarma önerisi gönderir.

Madde 110 – Karar Duyurusu

Gerekli görülürse kararın sonucu; kişisel bilgiler, savunma içeriği ve deliller gizlenerek duyurulur.

Madde 111 – Gizlilik

Dosya içeriği yalnızca görevli, taraf ve yetkilendirilmiş temsilci tarafından görülebilir. Alay, baskı veya küçük düşürme amacıyla paylaşım yasaktır.

Madde 112 – Kayıtların Saklanması

Başvuru, delil listesi, bildirim, karar, itiraz ve uygulama kayıtları kurumsal sistemde saklanır. Duruşma konuşma özeti ve ses kaydı saklanmaz.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**SON HÜKÜMLER****Madde 113 – Önceki Kararlar**

Daha önce kesinleşmiş kararlar geçerlidir. Yeni düzenleme üyeye açıkça daha hafif sonuç doğuruyorsa yeniden inceleme yapılabilir.

Madde 114 – Hüküm Bulunmaması

Açık hüküm bulunmayan durumda Ana Yönetmelik, temel disiplin ilkeleri ve ölçülülük uygulanır. Yeni suç veya ceza yorum yoluyla oluşturulamaz.

Madde 115 – Yürütme

Bu Yönetmeliği Disiplin Kurulu uygular. Üyelikten çıkarma, kalıcı görevden alma ve yönetmelik değişikliği yetkileri Yürütme Kuruluna aittir.

Madde 116 – Yürürlük

Yönetmelik Yürütme Kurulunun kabul ettiği anda yürürlüğe girer ve çelişen önceki disiplin hükümlerini kaldırır.